

0062119-80.2019.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 6641/2017 - 8º

Distrito Policial - Brás, 1136/2017 - 8º Distrito Policial - Brás

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WESLEY DE SOUZA PASSOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0062119-80.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0062119-80.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 6641/2017 - 8º

Distrito Policial - Brás, 1136/2017 - 8º Distrito Policial - Brás

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WESLEY DE SOUZA PASSOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos etc

WESLEY DE SOUZA PASSOS e ALINE CRYSTINA ALMEIDA SERRA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, e apenas WESLEY DE SOUZA PASSOS como incurso no art. 180, caput, do citado Código, porque, no dia 27 de setembro de 2017, por volta das 20h08, à R. Djalma Dutra, nº 185, Bom Retiro, nesta Cidade e Comarca da Capital, agindo em concurso e unidade de propósitos, foram surpreendidos por policiais militares trazendo consigo 14 (quatorze) papérolas contendo Tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecido como maconha e 10 (dez) eppendorfs contendo cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para venda a terceiros, além da importância de R\$449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais), também sendo denunciado e processado WESLEY DE SOUZA PASSOS, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, nas mesmas condições, fora surpreendido pelos mesmos policiais de posse do aparelho celular Samsung/Galaxy S4 Mini, de IMEI 357433050261215, após recebê-lo ou adquiri-lo ciente de sua origem criminosa, eis que produto de crime, sendo vítima Gilvam Rudge Filho.

O processo em relação à acusada ALINE CRYSTINA ALMEIDA SERRA está suspenso, nos termos do artigo 366, do CPP (fls. 241/244) enquanto o acusado WESLEY DE SOUZA PASSOS foi notificado (fls. 350/351) e apresentou defesa prévia e, não tendo sido demonstrado o desacerto da imputação que se lhe fez na exordial, foi recebida a denúncia, citado o réu.

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado ao final. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo ambas a improcedência da ação penal.

É o relatório.

Decido.

Por proêmio, diga-se que, dado o teor desta, retoma-se o curso do processo em relação à acusada.

No mais, sem dúvida que a condenação dos acusados, à vista da prova existente nos autos, é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia não foram ao longo da instrução devidamente comprovados, duvidosa a autoria delitiva imputada aos acusados.

A bem da verdade, salvo o quanto apurado na fase policial, suficiente para fins de oferecimento e recebimento da denúncia, nenhuma prova foi produzida durante a instrução que pudesse confirmar ou até reforçar o quanto apurado na fase policial, nenhuma das testemunhas conseguindo se lembrar de qualquer dado que fosse.

Vê-se, pois, que o quadro probatório é incerto, dando margem a dúvidas e incertezas, que não se coadunam com o juízo de certeza que se exige à prolação de um decreto condenatório, temerária a condenação de quem quer que seja em tais condições.

Em tal contexto e resta evidente não surgir a prova dos autos como límpida e firme para fins de condenação, surgindo a decisão absolutória como a mais acertada, pois em tal sentido a jurisprudência dominante ensina que “para que subsista uma condenação e, mesmo para que ela seja imposta é preciso que a prova não dê azo a qualquer incerteza, mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação” (TACRIM - AC - Rel. Juiz Camargo Sampaio - RT 549/348).

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para absolver WESLEY DE SOUZA PASSOS e ALINE CRYSTINA ALMEIDA SERRA da imputação que se lhe fez a denúncia, o que faço com suporte no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeçam-se alvará de soltura clausulado em relação ao acusado e contramandado de prisão em relação à acusada.

Publicada esta em audiência. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 08 de dezembro de 2022. Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA